

1501261-62.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... que o veículo Toyota era produto de roubo ou furto; que está arrependido.

O réu JACKSON confessou a autoria do roubo. Disse que no início do ano pegou dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar e aceitou participar do roubo na função de motorista do caminhão. Alegou que não conhecia o réu GUSTAVO antes do roubo. Esclareceu que o corréu apontou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501261-62.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501261-62.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103998/2022 - DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 24332120 -

DEL.POL.PLANTÃO PAULINIA, 2103998 - DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

JACKSON SANTANA OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, já qualificados, foram presos em flagrante, denunciados e viram-se processados como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V; e artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2022, em hora incerta, porém antes das 7h, na Rodovia SP 332, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com mais um indivíduo ainda não identificado, conhecido apenas pela alcunha de "Neguinho", com restrição à liberdade da vítima O.B.J., subtraíram, para si e para outrem, um caminhão trator M.BENZ/AXOR 2035 S, placas DPE4718, um semi-reboque SR/RANDON SR TQ, placas CRY9298, e sua carga de combustível tipo óleo diesel, aproximadamente 3 mil litros (avaliada em R\$ 172.500,00, fl. 70), de propriedade de VIA PETRO COMBUSTÍVEIS LTDA. Nas mesmas condições de local e data, WELINGTON DEARO MARTINS e SANDRO APARECIDO

FORNALI conduziram o veículo Toyota/Etios, placas GEK1G18, em proveito próprio ou alheio, que sabiam ser objeto de crime.

Decisão de fls. 104/106 converteu a prisão flagrante em prisão preventiva.

Após o recebimento da denúncia em 27 de abril de 2022 (fls. 149), os réus foram citados (fls. 160 e 161) e apresentaram resposta à acusação (fls. 165).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 172/173.

Durante a instrução criminal, foi ouvida a vítima, inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e, por fim, os réus foram interrogados (fls. 233).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendendo que a materialidade e autoria do delito restou suficientemente demonstrada, requer a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa Técnica dos réus alegou que desde o início os réus colaboraram com as investigações; confessaram o delito de roubo; que no crime foi usado um simulacro de arma de fogo, o que afasta a causa de aumento; que os réus não sabiam que o veículo usado no crime de roubo era produto de receptação, assim, sob esses argumentos, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, eis que réus confessos.

É o relatório

DECIDO

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática da conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima e ainda o delito de receptação.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), o boletim de ocorrência (fls. 09), o boletim de ocorrência (fls. 21/28), o auto de exibição e apreensão (fls. 32/35), o auto de reconhecimento fotográfico (fls. 36/39), os laudos periciais de fls. 221/232, bem como as provas orais coligidas.

A vítima O.B.J., em juízo, declarou que no dia dos fatos saiu da empresa com o caminhão por volta das seis horas com destino a cidade de Conchal e nas imediações de Cosmópolis foi abordado por quatro indivíduos, subjugado, colocado dentro de um carro e levado a um matagal, local em que ficou por mais seis horas em poder dos assaltantes. Relatou a dinâmica dos fatos, dizendo que o caminhão que conduzia foi interceptado por um veículo Toyota no qual estavam quatro pessoas, sendo que uma delas desceu armada com uma metralhadora e usando uma camiseta da polícia civil e mandou o declarante descer do caminhão e entrar no carro, sendo o seu rosto coberto por uma toalha e conduzido a um milharal, no qual foi mantido por quase sete horas. Disse que foi ameaçado para não reconhecer os réus. Esclareceu que o indivíduo que estava com ele, após ser comunicado da prisão do comparsa, disse ao declarante para ele aguardar uns vinte minutos no milharal e após poderia ir embora. Submetidos os réus ao reconhecimento em juízo, a vítima reconheceu a pessoa de JACKSON como sendo um dos assaltantes, contudo, não pode afirmar com certeza em relação a pessoa de GUSTAVO.

A testemunha de acusação e guarda municipal, João de Oliveira Souza, em juízo, narrou que foi informado, via rádio, que dois indivíduos haviam abandonado um veículo em um milharal e andavam a pé pela comunidade em atitude suspeita e, então, se deslocou e avistou os indivíduos e os abordou, os quais, questionados sobre o veículo, disseram que não pertencia a eles, mas apresentaram versões contraditórias. Fez contato com a delegacia e informou o ocorrido enquanto outra equipe vistoriou o veículo e encontrou uma camiseta preta da polícia civil. Na delegacia recebeu a informação sobre o roubo do caminhão, ocorrido antes da abordagem dos réus. Verificada a placa do veículo Toyota/Etios constatou ser produto de roubo. Próximo ao veículo abandonado pelos indivíduos, em cujo interior foi encontrada a camiseta da polícia civil, também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Disse que a vítima foi achada pelos investigadores próximo aonde foi deixado o veículo Toyota. Respondeu que os réus quando abordados estavam próximos do veículo e que eles colaboraram com as investigações.

A testemunha de acusação e policial civil, Renato Lopes dos Santos, em juízo,

narrou que tomou conhecimento que a guarda municipal havia abordado os réus, os quais tinham abandonado um veículo no bairro Betel e, questionados, apresentaram versões divergentes sobre o motivo de estarem naquele lugar. Outra equipe se deslocou até o local em que estava o veículo e verificou que no veículo havia uma camiseta da polícia civil e, indagados, os réus confessaram que havia praticado o roubo do caminhão de combustível na cidade de Cosmópolis e que a vítima estaria em poder dos mesmos. Disse que retornou ao local em que o veículo foi abandonado e conseguiu encontrar a vítima, a qual relatou que foi abordada por um indivíduo portando o que parecia ser uma arma de fogo e foi compelida a entrar no veículo Toyota, sendo vedados seus olhos e conduzida até o milharal. Posteriormente, encontrou próximo ao local em que foi abandonado o veículo, o simulacro de arma de fogo tipo fuzil e um distintivo simulando ser da polícia civil. Na delegacia, a vítima informou que não sofreu nenhum tipo de agressão, lesão ou violência física e, posteriormente, reconheceu os réus como sendo os indivíduos que estavam no veículo, sendo que o réu JACKSON dirigia e o réu GUSTAVO estava com a arma e, ainda informou a presença de um terceiro indivíduo de cor negra, o qual não foi identificado. Constatou por pesquisa que o veículo era produto de roubo em Campinas e estava com as placas adulteradas. Ficou sabendo que o caminhão foi encontrado um ou dois dias depois da prisão dos réus, mas sem a carga. Respondeu que os réus colaboraram com as investigações, informando o local em que estava a vítima. O réu GUSTAVO confessou a autoria do roubo. Disse que estava junto com o réu JACKSON no veículo Toyota e que o corréu dirigia o veículo. Esclareceu que o veículo estava com o indivíduo "Neguinho", que conhecia por ele ser agiota e ter emprestado dinheiro ao declarante. No dia dos fatos, o indivíduo "Neguinho" buscou o declarante em sua casa com o veículo Toyota e posteriormente foi até a casa do réu JACKSON, o qual conheceu no dia. Confessou que era quem estava com o simulacro na ação criminosa, porém o objeto já estava dentro do veículo trazido pelo indivíduo "Neguinho", sendo que esse indivíduo foi quem ficou com a vítima no mato. Aduz que cometeu o delito porque estava sendo ameaçado pelo indivíduo "Neguinho" pela dívida de dinheiro e acabou aceitando a proposta dele de participar do crime. Respondeu que não tinha ciência de que o veículo Toyota era produto de roubo ou furto; que está arrependido.

O réu JACKSON confessou a autoria do roubo. Disse que no início do ano pegou dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar e aceitou participar do roubo na função de motorista do caminhão. Alegou que não conhecia o réu GUSTAVO antes do roubo. Esclareceu que o corréu apontou o simulacro de arma de fogo para a vítima, a qual desceu do caminhão e foi colocada no veículo, conduzido por um terceiro indivíduo, enquanto o declarante conduziu o caminhão. Respondeu que não tinha ciência de que o veículo Toyota era produto de roubo ou furto; que só tinha ciência que iriam praticar o roubo; que está arrependido.

As provas colhidas ao longo do processo se fazem suficientes, vejamos: os acusados confessaram a prática delitiva quanto ao roubo do caminhão, não deixando margens de dúvida sobre sua autoria afinal, indagados em juízo, confessaram ter praticado o roubo, subjugando a vítima, a qual foi levada para um milharal pelos réus, fatos confirmados pelo arcabouço probatório, o qual é vasto para ensejar uma condenação. Para além disso, há de se considerar as declarações firmes e coesas da vítima, tanto em solo policial quanto em juízo, ocasião em que narrou a dinâmica dos fatos descrevendo com clareza a atuação de cada réu na empreitada criminosa.

Sempre bom lembrar, em se tratando de crime de roubo, praticado, no mais das vezes, na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e segura, tal como se apresenta no caso em apreço, tem força suficiente para ensejar decreto condenatório. A vítima reconheceu ambos os réus na delegacia de polícia e em juízo, reconheceu o réu JACKSON, não deixando dúvidas sobre a autoria do delito de roubo, corroborada pela confissão espontânea dos réus em juízo.

Nesse sentido:

"Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de fundamental importância para a identificação do autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz na vulnerabilidade da vítima e ausência de testemunhas" (TACRIM-SP 7º Gr. Cs. Rev. Rel. Oldemar Azevedo j.

25.06.1996 RJTACRIM 31/409).

Nesse sentido, ante as confissões espontâneas dos réus em juízo e os demais elementos de provas, não há qualquer dúvida sobre a autoria do delito de roubo. Portanto, não resta dúvida, de que, no dia e local indicados na exordial, os acusados, mediante concurso de agentes, uso de simulacro de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, roubaram o caminhão descrito na denúncia.

No que tange ao delito de receptação, melhor sorte não assiste aos denunciados. Em que pese a negativa de responsabilidade pelo crime esta veio desacompanhada de provas. Os réus apresentaram versão frágil e pueril, cuja veracidade não foram capazes de comprovar, como lhes competia, nos termos do que prevê o art. 156 do Código de Processo Penal e, portanto, tal versão não deve prevalecer quando em confronto com as provas produzidas nos autos, restando suas negativas isoladas do conjunto probatório.

A aferição do dolo do crime de receptação exsurge da análise dos elementos externos que envolveram o caso, como já se pronunciou a jurisprudência:

“Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado” (RJDTACRIM30/63).

“Aprovado conhecimento da origem delituosa da coisa, em crime receptação, pode vir extraída da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração” (TACrimSP, RT826/610).

Diante dos elementos de prova constantes nos autos, a afirmação dos réus de que não conheciam a origem ilícita do bem não convence. Verifica-se dos autos que os réus se mancomunaram com outro indivíduo conhecido pela alcunha de “Neguinho” e com veículo proveniente de roubo ocorrido em 06 de março de 2022 na cidade de Campinas/SP, o qual ostentava placa fria (fls. 12), praticaram o roubo ao caminhão de combustível.

O depoimento dos Policiais deixa claro que após acionados, via rádio, sobre um veículo em um milharal, se deslocaram até o local e avistaram os dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, questionados sobre o veículo, disseram que não pertencia a eles, mas apresentaram versões contraditórias. Outra equipe vistoriou o veículo e encontrou uma camiseta preta da polícia civil, objetos usados no roubo do caminhão pelos indivíduos abordados, não havendo qualquer motivo capaz de afastar a credibilidade de tais depoimentos.

O simples fato de serem integrantes de uma força policial não tem o condão de enfraquecer a prova produzida. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser:

“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

No crime de receptação, o delito evidencia-se sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação de justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que não é o caso em tela.

Nesse sentido:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a condenação” (RT 746/629).

Cumprе salientar que o pressuposto para a caracterização do crime de receptação, é que a coisa seja produto de crime. Assim, o dolo sempre é direto, tanto na modalidade de receptação própria como na imprópria, não admitindo o dolo eventual.

Logo, o agente tem que ter conhecimento, certeza, de que se trata de produto proveniente de crime. Essa é a orientação da maioria da doutrina.

Nessa diretriz: "É necessária a identificação do delito antecedente, definindo-se com clareza em que consistiria a origem ilícita da coisa." (TJRS, RT 780/688).

A prova colhida não deixa a menor dúvida de que os irrogados perpetraram o crime de receptação e tinham plena consciência da origem espúria do bem, seja porque o veículo apresentava placa fria, método comumente utilizado pelos criminosos para a prática de outros delitos; seja porque utilizaram o veículo para praticar o crime de roubo ao caminhão de combustível.

O delito antecedente está devidamente comprovado pelo RDO nº 1585/2022, lavrado no Plantão do 1º Distrito Policial de Campinas que demonstra que o veículo Toyota/Etios era produto de roubo ocorrido em 06 de março de 2022 na cidade de Campinas/SP.

No crime de receptação, para comprovação do delito faz-se necessária a análise das circunstâncias que o rodeiam e da conduta do agente.

No caso em exame, o bem subtraído foi localizado em poder dos réus, os quais o utilizaram para a prática de delito grave, mostrando-se pouco crível a versão dos denunciados de desconhecimento da origem ilícita do veículo Toyota/Etios, o que permite concluir que sabiam da origem criminosa do bem, corroborada pela ausência de provas em sentido contrário.

Sendo assim, restou comprovado que, no dia, horário e local indicados na peça acusatória, os acusados também praticaram o crime de receptação narrado na denúncia.

A conduta dos acusados, portanto, encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido artigo 157, § 2º, incisos II e V; e artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicação e dosagem das penas.

Passo, portanto, à aplicação e dosagem das penas.

Inicialmente, nos termos do artigo 59 do Código Penal, quanto ao delito de ROUBO, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, para ambos os réus, fixo-lhes as penas em QUATRO ANOS de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no mínimo legal.

Na segunda fase, observo a existência da agravante de reincidência quanto ao réu GUSTAVO (fls. 95/96), bem como a atenuante da confissão espontânea em juízo, portanto, cabível a compensação e consequente extinção de ambas, como é de entendimento do STJ (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014). Em relação ao réu JACKSON deixo de calcular o decréscimo que decorreria da confissão, porquanto a atenuante não pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para ambos os réus, por ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, aumento-lhes as penas em 1/3, o que resulta em CINCO ANOS e QUATRO MESES de reclusão e no pagamento de TREZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Por fim, em que pese a primariedade técnica do réu JACKSON, as circunstâncias do crime evidenciam a periculosidade dos agentes, assim, para ambos os réus, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

No que tange ao delito de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, para ambos os réus, fixo-lhes as penas em UM ANO de reclusão e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase, por ser o réu GUSTAVO reincidente (fls. 95/96) e ante sua negativa de autoria, agravo-lhe as penas em 1/6, o que resulta em UM ANO e DOIS MESES de reclusão e no pagamento de ONZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário. Em relação ao réu JACKSON não há agravante ou atenuante a considerar.

Na terceira fase, para ambos os réus, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar, mantenho, portanto, as penas conforme aplicadas.

Por fim, tendo em vista a reincidência do réu GUSTAVO, em que pese o montante de pena aplicada, fixo o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda. Em relação ao réu JACKSON, considerando sua primariedade técnica e o montante de pena

aplicada, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o denunciado GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, reincidente, ao cumprimento das penas de CINCO ANOS e QUATRO MESES de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de TREZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário; e em UM ANO e DOIS MESES de reclusão, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de ONZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, respectivamente por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V; e artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal e para CONDENAR o denunciado JACKSON SANTANA OLIVEIRA ao cumprimento das penas de CINCO ANOS e QUATRO MESES de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de TREZE DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário; e em UM ANO de reclusão, em regime inicial aberto, e no pagamento de DEZ DIAS-MULTA, no valor mínimo unitário, respectivamente por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V; e artigo 180, caput, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Os acusados praticaram conduta grave e tiveram decretadas suas prisões preventivas, não poderão, portanto, recorrer em liberdade. Recomendem-se, pois, os réus nas prisões em que se encontram.

Transitada esta em julgado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Cosmopolis, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA